

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, d.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35835 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 6.7.2021 svoltasi con la modalità della trattazione scritta in base a quanto stabilità dall'art. 83 lett. h) d.l. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27 del 24.4.2020, e vertente

TRA

Parte_1 *C.F._1*) nato a ROMA, in data 24/04/1955,
Parte_2 (*C.F._2*) nata a ROMA, in data 07/07/1957,
rappresentati e difesi dall'avv. Emilio RICCI e Rosa SCIATTA, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via Premuda n. 18, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione;

attori

E

Controparte_1 , nato a Roma il 26.3.1933,
Controparte_2 , nata a Roma il 9.3.1957,
rappresentate e difese dall'avv. Francesco CAROPPO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Panama n. 16, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

convenute

CONCLUSIONI

All'udienza del 6.7.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* e *Parte_2*, premettendo di essere nipoti di *Persona_1*, deceduta in data 25.10.2017, deducevano:

che la de cuius era proprietaria di un appartamento sito in Roma, Piazza Melozzo da Forlì n. 1, per averlo fittiziamente acquistato con atto del 7.5.2002;

che il prezzo di acquisto, pari ad € 62.987,96, era stato interamente versato da [...] *Parte_1* mediante due assegni circolari del complessivo importo di € 65.769,83, mentre le spese notarili erano state versate da *Parte_2* con assegno non trasferibile;

che, inoltre, gli attori avevano provveduto al versamento delle spese condominiali e delle imposte sull'immobile, occupato dalla de cuius sino alla morte;

che, a seguito del decesso, in data 22.11.2017 veniva pubblicato il testamento olografo di *Persona_1* datato 11.7.2006, con il quale era lasciato in eredità ai due attori l'immobile di Roma, dando atto che gli stessi si erano fatti carico delle spese di acquisto e di mantenimento dello stesso;

che, con il medesimo testamento, la de cuius lasciava alla sorella *CP_1* la giacenza sul proprio conto corrente, quanto contenuto nella cassetta di sicurezza ed altri beni, nonché ulteriori legati di gioielli e beni mobili in favore del fratello *CP_3* e dei nipoti;

che, con un secondo testamento olografo, datato 22.1.2015 e pubblicato in data 9.11.2017, la de cuius designava quale propria erede universale la sorella [...]

CP_1

che tuttavia, detto secondo testamento non revocava i legati disposti con il primo;

che inoltre, nell'ultimo periodo di vita, a seguito di una caduta che costringeva la de cuius ad un ricovero, la sorella *CP_1* sostituiva la serratura della porta di ingresso di casa e non consentiva l'utilizzo della disponibilità economiche di pertinenza della stessa de cuius necessaria alla sua assistenza;

che la procedura di amministrazione di sostegno introdotta dagli istanti, più volte rinviata per il rifiuto della convenuta di consentire visite mediche della de cuius, si definiva a seguito del decesso della stessa.

Gli attori chiedevano quindi di accertare il proprio diritto di proprietà sull'immobile in virtù del legato contenuto nel primo testamento non revocato e, in subordine, in virtù della simulazione relativa per interposizione fittizia del contratto di cessione. In via ulteriormente subordinata, chiedevano la restituzione delle somme pagate per l'acquisto dell'appartamento e per le spese di mantenimento sostenute e la condanna delle convenute al rilascio dell'immobile, occupato da Controparte_2 e al pagamento di una indennità di occupazione.

Gli attori quindi rassegnavano le conclusioni così precisate con la memoria 183 6° comma n. 1 c.p.c.:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

1) dichiarare aperta la successione testamentaria della Sig.ra Persona_1 nata a Roma l'11.7.1923, C.F. C.F._3, e deceduta in Roma il 25.10.2017, per effetto del testamento olografo, datato 11.7.2006, pubblicato in data 22.11.2017, dal Notaio dott. Persona_2, registrato ad Albano Laziale il 27.11.2017 N. 8953, Serie 1T e del successivo testamento olografo datato 22.1.2015, pubblicato in data 9.11.2017, dal Notaio Dott. Persona_3 in Roma, registrato a Roma il 14.11.2017 al n. 31667 serie 1T e per l'effetto accertare l'asse ereditario al momento del decesso della de cuius;

2) accertare, rilevare e dichiarare che i due testamenti olografi predetti sono compatibili e il testamento olografo del 22.1.2015 non ha revocato le disposizioni testamentarie a titolo particolare contenute nel testamento olografo del 11.7.2006;

3) accertare, rilevare e dichiarare che per effetto del legato disposto con testamento olografo, datato 11.7.2006 pubblicato in data 22.11.2017, registrato ad Albano Laziale il 27.11.2017 N. 8953, Serie 1/T in favore degli attori, avente ad oggetto l'appartamento sito nel Comune di Roma in Piazza Melozzo da Forlì n. 1, sesto piano, scala D, distinto con il numero interno 11, censito al N.C.E.U. del Comune di

Roma alla Partita 62304, Foglio 536, Particella 4 Sub. 14, Zona Censuaria 3, Categoria A/4, Classe 4, Consistenza 5 vani, Rendita Euro 926,62, i Sig.ri [...]

Parte_1 ed Parte_2 sono comproprietari dell'immobile predetto e per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere\annotare la presente sentenza di accertamento nei registri immobiliari;

4) accertare, rilevare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 è decaduta dal diritto di accettare con beneficio di inventario l'eredità disposta con testamento olografo datato 22.1.2015, pubblicato in data 9.11.2017, dal Notaio Dott. Per_3

[...] registrato il 14.11.2017 al n. 31667 serie 1T per aver compiuto atti dispositivi di beni ereditari e per l'effetto accertare, rilevare e dichiarare che l'accettazione con beneficio di inventario eseguita dalla Controparte_1 è inefficace e invalida e per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione della predetta accettazione con beneficio di inventario nei registri immobiliari con ordine di trascrizione\annotazione della presente sentenza;

5) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 2 e 3 di cui sopra, accertare, rilevare e dichiarare l'intervenuta simulazione relativa per interposizione fittizia dell'acquirente in relazione al contratto di cessione in proprietà in data 7.5.2002, autenticato dal notaio Dott. Persona_4 di Roma, Rep. 103.069 Raccolta 16.449, avente ad oggetto il trasferimento di proprietà dell'immobile sito in Roma Piazza Melozzo da Forlì n. 1, sesto piano, scala D, distinto con il numero interno 11, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma alla Partita 62304, Foglio 536, Particella 4 Sub. 14, Zona Censuaria 3, Categoria A/4, Classe 4, Consistenza 5 vani, Rendita Euro 926,62, e dunque la sua inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del contratto di cessione tra l'acquirente fittizia [...]

Per_1 e l'alienante l' Controparte_4 della Provincia di Roma CP_5 e l'efficacia ed esistenza dello stesso contratto di cessione in proprietà tra l'alienante Organizzazione_1 e l'acquirente reale Parte_1 (come comprovato dai due assegni da lui emessi e versati in favore dello CP_5 della provincia di Roma, il primo da 50.000 euro

distinto con il n. 4200005208-09 ed il secondo di euro 15.769,83 distinto con il n. 4200005209-10 del Organizzazione_2 del 18.04.2002) o unitamente [...] Parte_1 ed Parte_2 e per l'effetto accertare, rilevare e dichiarare la proprietà dell'immobile come sopra individuato in capo al Dott. Parte_1 o comunque in capo a entrambe gli attori, questo\questi ultimi quali reale\i acquirente\i dell'immobile in questione, a far data dall'acquisto, con ordine di trascrizione\annotazione della sentenza nei registri pubblici immobiliari.

6) in via estremamente subordinata, nell'ipotesi non creduta di mancato accoglimento delle domande di cui sopra ai punti 2, 3 e 5, accertare, rilevare e dichiarare che il Sig. Parte_1 e la Sig.ra Parte_2 hanno diritto a vedersi restituire dalla Sig.ra Controparte_1 nominata erede universale nel testamento olografo pubblicato in data 9.11.2017 e datato 22.1.2015, la somma di € 65.769,83 (Euro sessantacinquemilasettecentosessantanove/83) e di tutte le ulteriori somme versate a titolo di oneri condominiali e tributi o imposte pagate per conto della de cuius e in suo favore, da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi moratori dal dì del pagamento, fino all'effettivo saldo e con la rivalutazione come per legge e per l'effetto condannare Controparte_1 a pagare agli attori la somma di € 65.769,83 (Euro sessantacinquemilasettecentosessantanove/83) e di tutte le ulteriori somme versate a titolo di oneri condominiali e tributi o imposte pagate per conto della de cuius e in favore della stessa, da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi moratori dal dì del pagamento, fino all'effettivo saldo e con la rivalutazione come per legge.

7) accertato, rilevato e dichiarato che nell'appartamento controverso sito in Roma Piazza Melozzo da Forlì n. 1, sesto piano, scala D, distinto con il numero interno 11, vi abitano la Sig.ra Controparte_2 e/o, comunque, la Sig.ra [...] CP_1 che ne hanno la disponibilità e lo occupano sine titulo, e il diritto del dott. Parte_1 o del dott. Parte_1 e della Prof. Parte_2 unitamente, quale proprietario dell'immobile, di ottenere il rilascio dell'immobile da chi lo detiene sine titulo, ovvero la Sig.ra Controparte_1 e/o la Sig.ra CP_2

CP_2 e per l'effetto condannare l'occupante sine titolo al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in Euro 1.500,00 mensili o quella diversa somma, minore o maggiore, che sarà accertata in corso di giudizio, a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, a far data dalla morte della Sig.ra Persona_1 sino all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle utenze, degli oneri condominiali e delle tasse e imposte afferenti l'occupazione dell'immobile, come ad esempio, in via non esaustiva, gli oneri di riscaldamento e la Per_5 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;

8) rigettare tutte le domande e le eccezioni preliminari e di merito sollevate nella comparsa di costituzione e risposta e in udienza, dalle convenute, tra cui l'eccezione di nullità del contratto di vendita per interposizione reale e la richiesta di estromissione della Sig.ra CP_2 dal presente giudizio.

9) condannare i convenuti al rimborso delle spese di lite, oltre spese generali, spese vive e oneri di legge”.

Si costituivano Controparte_1 e Controparte_2 deducendo l'incompatibilità delle disposizioni contenute nei due testamenti; l'infondatezza della dedotta simulazione dell'atto di compravendita per interposizione fittizia, che, ove effettiva, avrebbe determinato la nullità dell'atto di acquisto dallo CP_5 in quanto in frode alla legge; l'incompatibilità della detta domanda con quella volta ad accertare la titolarità del bene in virtù di legato; l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme versate per l'acquisto, in quanto di pertinenza della stessa de cuius ed affidate agli attori per la gestione.

Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 6.7.2021, svoltesi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 25.10.2021.

<<<<< >>>>>

Preliminarmente, deve evidenziarsi che, pur prospettando gli attori dubbi sulla autenticità e completezza del secondo testamento, nonché sulla capacità della de cuius nell'ultimo periodo di vita, alcuna domanda di nullità/annullamento del testamento è stata proposta, né allegati e provati reali elementi che possano anche solo far presumere una possibile non autenticità o annullabilità dello stesso.

Tanto chiarito, va evidenziato che la de cuius ha redatto un primo testamento olografo, nel 2006, con il quale così disponeva: *“Lascio in eredità ai miei nipoti*

Parte_2 e Parte_1 l'appartamento di mia proprietà sito in P. Melozzo da Forlì n.1, scala D, int. 11 – Roma, in considerazione della circostanza che di fatto hanno sostenuto tutte le spese necessarie sia per l'acquisto che per il mantenimento sia ordinario che straordinario comprese le imposte gravanti sullo stesso. Inoltre lascio a mio fratello CP_6 ” seguono quindi una serie di altre disposizioni in favore dei fratello CP_3 , della sorella CP_1 e dei nipoti cui la de cuius destinava gioielli, somme di denaro e altri beni mobili.

Con il secondo testamento del 2015, così disponeva: *“Io Persona_1 nata a Roma il 11/luglio/1923 lascio a mia sorella CP_1 nata a Roma il 26.3.1933 mia erede universale”*.

Seppure il secondo testamento non contenga una espressa revoca del primo, il diverso tenore delle disposizioni in essi contenute è tale da escludere alcuna possibile compatibilità, anche solo parziale, tra i due testamenti, così da doversi ritenere il primo revocato ex art. 682 c.c.

Ed infatti, a prescindere dalla qualificazione della disposizione in favore degli attori, quale chiamata all'eredità o legato, con il primo testamento la de cuius ha inteso distribuire tutti i propri beni tra i familiari, compresa la sorella CP_1 , con plurime disposizioni.

Con il secondo testamento, emerge invece la volontà inequivoca di attribuire tutto il proprio patrimonio, in modo indistinto, alla sorella CP_1 , laddove la stessa viene designata erede universale senza alcuna distinzione.

Ed allora, in difetto anche solo di allegazione di beni residui o anche di debiti rispetto a quelli menzionati ed attribuiti con il primo testamento, ritenere dette disposizioni confermate con il secondo, significherebbe vanificare del tutto la volontà in esso manifestata dalla de cuius di destinare alla sorella **CP_1** non solo le somme giacenti sul conto e i beni contenuti nella cassetta di sicurezza, come fatto con il primo, bensì tutto il patrimonio.

Deve quindi respingersi la domanda svolta in via principale dagli attori di accertamento della compatibilità tra i due testamenti ed acquisto della proprietà del bene per effetto della disposizione in loro favore contenuta nel primo.

Gli attori hanno altresì chiesto, nelle conclusioni, di accertare la decadenza di **[...]** **CP_1** dal diritto di accettare l'eredità con beneficio di inventario per aver compiuto atti dispositivi. Omettono tuttavia di allegare in modo specifico e comunque di provare quali siano i detti atti dispositivi e quando siano stati compiuti. La relativa domanda deve quindi essere respinta in quanto rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.

In via subordinata, gli attori hanno chiesto di accertare la simulazione relativa per interposizione fittizia dell'acquisto della proprietà dell'immobile da parte della de cuius, con conseguente inesistenza / nullità / inefficacia del contratto tra **CP_5** e la de cuius nonché l'efficacia del medesimo contratto con gli attori acquirenti reali.

A supporto della propria domanda, hanno prodotto documentazione che attesterebbe il versamento del prezzo, delle spese di acquisto e di mantenimento dell'immobile ed hanno richiamato la valenza di controscrittura della dichiarazione contenuta nel primo testamento.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che intende conservarne l'effettiva disponibilità, può realizzarsi o con l'interposizione fittizia, rientrando nello schema del negozio simulato, o con l'interposizione reale, strumentale o non rispetto ad un negozio fiduciario.

In particolare il patto fiduciario, è il negozio attraverso il quale la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto all'altro, con l'intesa (*pactum fiduciae*) che il secondo, dopo essersene servito per un dato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante; allo stesso modo rientra nel patto fiduciario il negozio attraverso cui un determinato bene viene acquistato dal fiduciario con denaro del fiduciante (interposizione "reale"), al quale, in base al patto, il bene dovrà essere, in un secondo momento, ritrasferito. (Cass. ordinanza n. 20934/2019).

Il contratto simulato è dunque un contratto apparente, che non corrisponde alle reali intenzioni delle parti, le quali, tra di loro, vogliono far valere effetti diversi da quelli propri del contratto stipulato nella realtà.

In particolare, ricorre una ipotesi di "simulazione assoluta" quando le parti stipulano un contratto senza volere alcun effetto tra di loro, di modo che solo apparentemente si realizzi il trasferimento di un diritto o l'assunzione di un'obbligazione; ricorre invece un'ipotesi di "simulazione relativa" quando, pur avendo concluso un dato contratto, le parti intendono realizzare gli effetti di un contratto diverso, di cui solo le medesime parti sono a conoscenza e che è il contratto "dissimulato".

L'interposizione reale di persona dà invece luogo ad una situazione di fatto diversa, giacché, se con la simulazione si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta con l'intesa della sua inefficacia, nella prima il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto (Trib. Milano, 2 Sez. XII, 23/09/2009).

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il negozio fiduciario che accompagna l'interposizione reale rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta (Cass. 9 maggio 2011, n. 10163). Il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso; l'interposizione fiduciaria di un bene comporta quindi un vero e proprio trasferimento in

favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae (Cass. 2 aprile 2009, n. 8024).

E dunque, la differenza tra interposizione reale di persona, tipica del patto fiduciario, ed interposizione fittizia, tipica della simulazione, sta nel fatto che, nel primo caso, il negozio giuridico voluto è proprio quello posto in essere dalle parti, mentre, nella seconda ipotesi, le parti vogliono una cosa diversa da quella apparente.

A ciò si aggiunga che l'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio), onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona. (Cass. sez. 2, Sentenza n. 4738 del 10/03/2015; Ordinanza n. 11055 del 27/04/2021).

Nella simulazione, la volontà interna tra le parti contrattuali viene attestata in un documento scritto, la cosiddetta “controdi chiarazione” o controscrittura, che ha effetto esclusivamente tra di esse, tanto che l'art. 1414 c.c. prevede che tra le parti non abbia effetto il contratto simulato, cioè quello apparente, bensì quello dissimulato, purchè, nella stipula del contratto simulato siano stati rispettati i requisiti di forma e sostanza previsti per il dissimulato.

La Cassazione ha inoltre ripetutamente affermato che la “controdi chiarazione” costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola

parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. (Cass. n. 6357 del 05/03/2019)

Nulla è invece previsto quanto ai requisiti di forma che deve rivestire il patto fiduciario, cioè l'accordo con il quale i soggetti interessati stabiliscono le future reciproche obbligazioni, e la questione è fortemente dibattuta in dottrina e giurisprudenza.

La Cassazione a sezioni Unite è di recente intervenuta in merito, affermando che: *“La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.”* (Sentenza n. 6459 del 6.3.2020).

Chiarito quanto sopra in via generale, deve escludersi nel caso odierno la sussistenza di una ipotesi di simulazione e quindi di interposizione fittizia, come dedotta da parte attrice.

Ed infatti, da un lato non è provata ed anzi è esclusa la partecipazione del terzo contraente CP_5 all'accordo simulatorio. Dall'altro, neppure è provato l'intento delle parti di porre in essere un negozio diverso da quello stipulato quanto all'intestazione del bene e quindi, l'inefficacia del negozio stesso. Al contrario, la dichiarazione contenuta nel primo testamento con cui la de cuius destina l'immobile agli attori, evidenzia invece come la stessa fosse e si ritenesse proprietaria (diversamente da quanto avviene nella simulazione), così riconoscendo la validità ed efficacia dell'atto di acquisto in proprio favore, tanto da disporre del bene mortis causa in favore degli attori.

Ed allora, manca la prova dei presupposti della simulazione, potendosi al più nell'odierna fattispecie parlare di interposizione reale o patto fiduciario.

Anche così inquadrando la fattispecie, la domanda di accertare la proprietà del bene in capo agli attori risulta infondata.

Al di là infatti della questione relativa alla forma di un patto fiduciario, deve evidenziarsi come le parti neppure abbiano dedotto l'esistenza di alcuno obbligo o patto di ritrasferimento tipico del patto fiduciario, al contrario escluso proprio dall'attribuzione del bene con disposizione testamentaria.

Ed allora, la sola circostanza del versamento del prezzo da parte degli attori non prova una interposizione reale né un'intestazione fiduciaria del bene con obbligo di ritrasferimento, neppure desumibile dalla dichiarazione contenuta nel primo testamento, nel quale la de cuius dà atto del pagamento del prezzo da parte degli attori senza tuttavia riconoscerli proprietari, così da non potersi desumere alcun obbligo di ritrasferimento.

La domanda svolta in via subordinata di accertare e dichiarare la simulazione dell'acquisto per interposizione fittizia e la titolarità del bene in capo agli attori deve dunque essere respinta.

Deve invece ritenersi provato il pagamento da parte degli attori del prezzo e delle spese di acquisto dell'immobile, alla luce non solo della documentazione prodotta, avente natura inequivoca ed affatto contestata dalla controparte, ma anche della dichiarazione contenuta nel primo testamento.

Trattasi infatti di riconoscimento di debito autonomo rispetto alle disposizioni di ultima volontà e, come tale, non revocata dal secondo testamento.

A tal fine si rileva che gli attori hanno prodotto copia di due assegni circolari emessi sul conto di *Parte_1* datati 18.4.2002, in favore di *CP_5* rispettivamente di € 50.000,00 e € 15.769,83 e di un assegno bancario datato 7.5.2002, emesso da *Parte_2* in favore del Notaio *Per_4* per € 1.668,16.

Nell'atto di acquisto, stipulato dal medesimo Notaio *Per_4* in data 7.5.2002, si dà atto che il prezzo di acquisto, pari ad € 62.987,96 era stato precedentemente ricevuto dall' *CP_4* come da quietanza di versamento del 26.4.2002.

La coincidenza di date e importi e l'assenza di reale contestazione in merito alla provenienza delle somme, consente di ritenere provato l'esborso da parte degli attori degli importi suindicati.

E' inoltre rimasta del tutto indimostrata la circostanza dedotta dai convenuti secondo cui le dette somme fossero in realtà di pertinenza della de cuius come anche il dedotto affidamento di somme da parte della de cuius agli attori per la gestione, non essendo stato prodotto a conferma documento alcuno o provati altrimenti passaggi di denaro dalla zia agli attori.

Difettando dunque la prova o anche la sola deduzione che il versamento del prezzo sia avvenuto a titolo liberale, le somme fornite quale prezzo e spese di acquisto dell'immobile, integrando un debito ereditario, devono essere restituito dall'erede, con conseguente accoglimento della relativa domanda.

Deducono altresì i convenuti di aver versato periodicamente sul conto della zia le somme occorrenti al pagamento degli oneri condominiali e delle imposte relative all'immobile ed hanno prodotto una serie di estratti conto dai quali emergono bonifici o assegni periodici in favore della zia.

Gli stessi hanno tuttavia omesso di esattamente ricostruire e quantificare le dette somme ed anche di provare la destinazione delle stesse al pagamento di spese relative all'immobile.

La domanda relativa di restituzione deve dunque essere respinta in quanto generica.

Va infine respinta la domanda di rilascio svolta dagli attori verso *Controparte_2* [...] che si assume occupi l'immobile, non risultando gli stessi titolari del bene e, quindi, legittimati a chiederne il rilascio o il pagamento di una indennità di occupazione.

Pertanto in conclusione, va accolta la sola domanda di restituzione di € 65.769,83 in favore di *Parte_1* e di € 1.668,16 in favore di *Parte_2*, con condanna di *Controparte_1* quale erede, al pagamento delle suindicate somme, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta *Controparte_1* verso gli attori e di questi ultimi verso l'altra convenuta *Controparte_2* e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in considerazione del valore della causa, dell'attività svolta, della difesa congiunta delle convenute e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato, marca e notifiche).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- Condanna *Controparte_1* al pagamento di € 65.769,83 in favore di *Parte_1* [...] e di € 1.668,16 in favore di *Parte_2*, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- Respinge le ulteriori domande svolte;
- Condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali in favore degli attori nella misura di € 1.257,00 per spese e € 10.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Condanna *Parte_1* e *Parte_2*, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di *Controparte_2* nella misura di € 5.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 10.11.2021

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini